

1500695-85.2018.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... foi condenado por associação para o tráfico de drogas e, também, pelos delitos de furto e receptação. O acusado é reincidente específico. Demonstra persistência na prática de crimes dessa natureza. Não restam quaisquer dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500695-85.2018.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500695-85.2018.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2043793/2018 - 01º D.P.

PERUIBE, 1408356/2018 - 01º D.P. PERUIBE, 917/2018 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSHUA CARLOS MUNIZ DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

JOSHUA CARLOS MUNIZ DOS SANTOS foi denunciado como incurso no crime do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 23 de agosto de 2018, pela manhã, na Rua Vitória, 245, Jardim dos Prados, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, teria recebido, adquirido e ocultado, em proveito próprio, 04 cornetas 160W, marca EROS, modelo EFD 4160, 02 subwoofer marca JBL, modelo TORNADO 2200, 02 autofalantes, marca Eros e 02 Super tweeter, marca JBL, modelo ST400, coisas que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fl. 100), o réu foi citado (fls. 24/25) e ofertou resposta à acusação (fls. 135/137).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 139), foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 168), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 9/10), pelo auto de avaliação (fl. 82), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, de acordo com o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A vítima VALDOMIRO DOMINGOS DA SILVA FILHO disse que, na data dos fatos, reconheceu como seus os objetos apreendidos na posse do investigado JOSHUA (aparelhagem de som), cujo valor em média é de quatro mil reais. Informou que também reconheceu como seu o aparelho celular da marca LG apreendido com ALEXANDRE, cujo valor é de setecentos reais. Relatou que os demais objetos subtraídos não encontrados são avaliados em cerca de cinco mil reais.

As testemunhas policiais confirmaram a versão da acusação. Disseram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram os bens roubados no local em que vivia o acusado. Os moradores do local informaram que os bens foram levados para a residência pelo réu Joshua. Demonstraram desconhecer a origem ilícita dos bens.

As testemunhas KLIFFER e THAIS, nas fases policial e judicial, contaram que teriam deixado o réu morar em sua residência, mediante pagamento. Disseram que sabiam do histórico criminoso do réu. Mas acreditavam que o réu havia parado de cometer crimes. Explicaram que o réu foi quem levou os produtos para a residência. Contaram que, ao ser indagado, o réu teria dito que os havia adquirido de um terceiro indivíduo. Disseram que não tinham conhecimento de que os bens eram fruto de roubo. As testemunhas de defesa ouvidas em audiência nada souberam esclarecer sobre os fatos imputados ao réu.

O réu não confessou o delito, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Os elementos de informação do inquérito restaram confirmados em audiência. As testemunhas confirmaram que foi o réu quem levou os bens roubados para o interior da residência. Contaram que o réu teria informado que havia adquirido os bens de um terceiro. Mas não há nenhuma informação dessa pessoa nos autos. O réu não arrolou essa pessoa, para ser ouvida. Tampouco prestou qualquer esclarecimento que justificasse sua posse (rectior: detenção) do bem receptado. O contexto fático-probatório evidencia que o réu tinha conhecimento de que o bem era fruto de roubo. O bem era de origem duvidosa. Só não desconfiaria quem se colocasse deliberadamente em situação de ignorância (teoria da cegueira deliberada). Ou seja: o réu atuou por dolo direto de 1º grau. Mas, ainda que assim não fosse, ter-se-ia configurado, no mínimo, dolo eventual. Os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal estão presentes, portanto.

De fato, o histórico do réu revela o seu intenso envolvimento com atividades criminosas. O réu já foi condenado por associação para o tráfico de drogas e, também, pelos delitos de furto e receptação. O acusado é reincidente específico. Demonstra persistência na prática de crimes dessa natureza. Não restam quaisquer dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e os antecedentes são negativos.

Quanto à culpabilidade, não houve receptação de um único bem. A receptação abrange diversos tipos de alto-falantes e cornetas. Também inclui um aparelho celular.

Trata-se de receptação de uma aparelhagem de som completa, além de um aparelho celular. Os bens são de alto custo. Foram avaliados em cerca de 5 mil reais (fl. 82). Anoto que o celular é um bem especial, porquanto contém a vida de uma pessoa. São diversos dados e informações pessoais e profissionais que não são reobtidos. O

prejuízo imaterial, nesse caso, é incomensurável. A reprovabilidade do crime é acentuada e transcende ao intrínseco ao tipo penal, portanto.

Ainda quanto à culpabilidade, a infração antecedente foi roubo. Houve grande proximidade temporal entre o roubo e a aquisição do bem. Esses fatores demonstram a íntima ligação do réu com os responsáveis pela infração antecedente, envolvendo, inclusive, seu irmão. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico de drogas: processo 0006812-74.2015.8.26.0441, com sentença condenatória proferida em 10/07/2017, transitada em julgada aos 18/07/2017 para o MP e para a defesa (fl. 192). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pelos crimes de furto e receptação (processo 0000325-94.2015.8.26.0633, com sentença condenatória proferida em 15/12/2016, transitada em julgado aos 16/01/2017 para o MP e aos 04/09/2017 para a defesa, cf. fl. 191). Essa agravante é particularmente preponderante e deve incidir aumento maior, já que a reincidência é específica.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão e 27 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão e 27 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu, que apresenta maus antecedentes e reincidência específica, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e Inteligência da Súmula 269, STJ).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu JOSHUA CARLOS MUNIZ DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 180, caput, do CP, às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa, no mínimo legal cada.

Não havendo motivo superveniente que justifique o contrário, deve o réu aguardar em liberdade.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF);

(b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e

(c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual os requisitos subjetivos para a progressão.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA